



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

3. Poder Executivo

3.1 exercício do poder executivo (aula 2)

3.2 eleições (aula 2)

3.3 Impedimento e vacância

3.4 Licença

3.5 Posse

3.6 Imunidades do Presidente da República

3.7 Responsabilização do Presidente da República

3.8 Responsabilização dos demais Chefes do Poder Executivo

3.9 Atribuições do Presidente da República

4. Poder Legislativo

4.2 Funcionamento do Poder Legislativo

4.3 Composição da CD (artigo 45, CF)

4.4 Composição do SF (artigo 46, CF)

4.5. Composição das Assembleias Legislativas estaduais e da Câmara Legislativa do DF

4.6 Imunidades dos congressistas

(H) Responsabilização do Presidente da República

- Art. 85 e 86 da CF/88

“Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do País;

V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.”

“Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.”

obs. direito intertemporal

- Nova constituição: enseja revogação global da anterior

- Recepção material de normas constitucionais: deve ser determinado pelo poder constituinte originário, forma efêmera

- Desconstitucionalização: normas da constituição anterior que são materialmente compatíveis com a nova, sendo aproveitadas no novo ordenamento, mas com status de norma infraconstitucional

- Recepção de normas infraconstitucionais que sejam materialmente compatíveis
- Aspecto formal: mesmo que haja incompatibilidade de forma, pode haver recepção, desde que materialmente compatível (ex. CTN; CP; etc.)
- Poder constituinte originário: inicial – inicia uma nova ordem jurídica
- Recepção é um processo rápido de criação de direito

○ Lei 1.079/50

(i) Regras procedimentais

- Crime comum: lei 8038/80 + Regimento Interno do STF art. 230 ao 246
- Crime de responsabilidade: art. 85 da CF/88 + Lei 1.079/50 + SV 46
- **“Súmula vinculante nº 46, STF:** A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”

(ii) Alcance da locução

(A) Crime de responsabilidade

-Infração de natureza político administrativa

-- “Crime de responsabilidade” não é um “crime de verdade”, pois a locução designa infrações que tem natureza meramente político-administrativa.

-Conforme preleciona José Afonso da Silva os crimes de responsabilidade podem ser classificados em dois grupos:

“(i) infrações políticas (art. 85, incisos I a IV, da CF/88): condutas que impliquem atentado contra a existência da União, contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das unidades da federação, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e contra a segurança interna do país;”

“(ii) crimes funcionais (art. 85, incisos V a VII, da CF/88): atos que atentem contra a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais.”

Art. 5º, Lei nº 1.079/1950: São crimes de responsabilidade contra a existência política da União:

- 1 - entreter, direta ou indiretamente, inteligência com governo estrangeiro, provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a República;
- 2 - tentar, diretamente e por fatos, submeter a União ou algum dos Estados ou Territórios a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção do território nacional;
- 3 - cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade;
- 4 - revelar negócios políticos ou militares, que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da Nação;

- 5 - auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer a guerra ou a cometer hostilidade contra a República;
- 6 - celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da Nação;
- 7 - violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país;
- 8 - declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem autorização do Congresso Nacional.
- 9 - não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia dispor;
- 10 - permitir o Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do país, ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente;
- 11 - violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras.

(B) Crime comum

- Quanto à expressão “crime comum”, vale destacar que ela abrange os delitos descritos no CP e na legislação penal extravagante, abarcando desde as contravenções penais, até os crimes dolosos contra a vida e até mesmo os eleitorais

- “**Súmula vinculante nº 45:** A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.”

- Descrito no Código Penal ou na Legislação Penal Extravagante

- Veja que o foro especial previsto, também, na CF/88, no caso do Presidente, prevalece sobre a competência do júri (sendo do STF nos crimes comuns ligados com a função, ainda que contra a vida)

(ii) Órgãos competentes para o processo e julgamento



Art. 52, CF/88: Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Súmula vinculante nº 46, STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

(iii) Penas aplicáveis em caso de eventual condenação

(A) Crime comum

* No crime comum, a pena que será imposta pelo STF será aquela descrita em abstrato pelo tipo penal em seu preceito secundário.

(B) Crime de responsabilidade

* A perda do cargo, e

* A inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública

-Senado deve condenar por 2/3 de seus membros

-Note que para a admissão da condenação, basta a manifestação simples dos senadores

-Art. 52, Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.”

-Note que o presidente do STF que preside o processo de “impeachment”

-Veja que as penas não necessitam ser cumulativas, não há relação de pena principal com pena acessória (são autônomas)

-O Senado é instância única e originária do processo (STF atua apenas durante o processo, presando pela ordem constitucional)

- As penas de perda do cargo e inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, guardam entre si a relação de principal / acessória?



Pet. 1365 – DF (QO), rel. Min. Néri da Silveira: (...) 2. *Impeachment* do Presidente da República. Hipótese em que, ocorrendo a renúncia do titular, no início da sessão de julgamento do Senado Federal, empossando-se, a seguir, o Vice-Presidente como sucessor, na mesma data, a referida Casa Legislativa prosseguiu no julgamento, vindo a aplicar ao denunciado por crimes de responsabilidade a pena de inabilitação por oito anos, para o exercício de função pública, prevista no parágrafo único do art. 52, da Constituição.

(...) 10. Em face da renúncia do Presidente da República, ao iniciar-se a sessão de julgamento, não cessou a jurisdição do Senado Federal, para prosseguir no julgamento do processo de *impeachment*, eis que as penas cominadas ao acusado eram a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de funções públicas por oito anos. Se a primeira não mais podia o órgão julgador impor, diante da renúncia, – certo é que, se procedente a denúncia, com a condenação restaria, ainda, aplicar a segunda pena, qual seja, a inabilitação para o exercício de funções públicas por oito anos, a teor do art. 52, parágrafo único, da Constituição. Decisão, nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n.º 21.689-1.

- No dia 31 de agosto de 2016, o Senado Federal concluiu o processo de *impeachment* da ex-Presidente Dilma. Segundo o rito legalmente estabelecido e aprovado pelo STF, os Senadores votariam uma única vez, decidindo se a ex-Presidente era ou não culpada pela prática de crime de responsabilidade. Se condenada fosse, receberia as penas impostas pela CF/88.

- No início da sessão de julgamento, entretanto, o PT formulou requerimento ao Presidente do STF (que presidia o julgamento), propondo a divisão do julgamento em 2 etapas, de forma que cada pena fosse votada em separado.

- O então Presidente da Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, que conduzia os trabalhos, acatou o requerimento e foram feitas votação em separado:

- 1- Na primeira, Dilma foi condenada a perda do cargo;
- 2- Na segunda, Dilma foi absolvida da pena de inabilitação.

SUSPENSÃO	INABILITAÇÃO	INELEGIBILIDADE
NÃO PODE VOTAR	PODE VOTAR	PODE VOTAR
NÃO PODE SE CANDIDATAR	NÃO PODE SE CANDIDATAR	NÃO PODE SE CANDIDATAR
	NÃO PODE EXERCER OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS	

Atenção para a questão da inelegibilidade: se for relativa, pode haver a possibilidade de se candidatar (ex. desincompatibilização e candidatura para outro cargo)

- É possível discutir perante o STF, em recurso, a decisão de mérito proferida pelo Senado Federal?

☐ Não

MS 21.689-DF, Ministro Sydney Sanches: Abstenho-me de manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão do Plenário do Senado Federal, porque só a este é que cabia decidir de sua competência remanescente, ou não, e da possibilidade de seguir no julgamento; não a mim, enquanto Presidente do processo, e sem direito a voto na sessão final.

MS 34.193, Min. Teori Zavascki: A segunda circunstância que limita o controle jurisdicional é a natureza da demanda. Submete-se a exame do Supremo Tribunal Federal questão relacionada a processo por crime de responsabilidade da Presidente da República (*impeachment*), que, como se sabe, não é da competência do Poder Judiciário, mas do Poder Legislativo (art. 86 da CF). Sendo assim, não há base constitucional para qualquer intervenção do Poder Judiciário que, direta ou indiretamente, importe juízo de mérito sobre a ocorrência ou não dos fatos ou sobre a procedência ou não da acusação. O juiz constitucional dessa matéria é o Senado Federal, que, previamente autorizado pela Câmara dos Deputados, assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame, mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Admitir-se a possibilidade de controle judicial do mérito da deliberação do Legislativo pelo Poder Judiciário significaria transformar em letra morta o art. 86 da Constituição Federal, que atribui, não ao Supremo, mas ao Senado Federal, autorizado pela Câmara dos Deputados, a competência para julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade. Por isso mesmo, é preciso compreender também que o julgamento, em tais casos, é feito por juízes investidos da condição de políticos, que produzem, nessa condição, votos imantados por visões de natureza política, que, conseqüentemente, podem eventualmente estar inspirados em valores ou motivações diferentes dos que seriam adotados por membros do Poder Judiciário.

(I) Responsabilização dos demais Chefes do Poder Executivo

(A) Governadores

(i) Crime comum

-“Art. 105, CF/88: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;”

-“**STJ - AP 866, Ministro Luís Felipe Salomão:** Diante da recente e notória decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão de ordem na AP 937, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, conferindo nova e conforme interpretação ao art. 102, I, b e c da CF, assentando a competência da Corte Suprema para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública, e que tem efeitos prospectivos, em linha de princípio, ao menos em relação às pessoas detentoras de mandato eletivo com prerrogativa de foro perante este Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, "a"), faz-se necessária igual observância da regra constitucional a justificar eventual manutenção, ou não, do trâmite processual da presente ação penal perante a Corte Especial deste Tribunal Superior. (...) 4. No caso em exame, é ação penal na qual foi ofertada denúncia em face de RICARDO VIEIRA COUTINHO, atual Governador do Estado da Paraíba, pela suposta prática de 12 (doze) crimes de responsabilidade de prefeitos (art. 1º, inciso XIII, do DL 201/67), (...) decorrente da nomeação e admissão de servidores contra expressa disposição de lei, ocorridos entre 01.01.2010 e 01.02.2010, quando o denunciado exercia o cargo de Prefeito Municipal de João Pessoa/PB, ou seja, delitos que, em tese, não guardam relação com o exercício, tampouco teriam sido praticados em razão da função pública atualmente exercida pelo denunciado como Governador.

Nessa conformidade, reconhecida a inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro ao presente caso, por aplicação do princípio da simetria e em consonância com a decisão da Suprema Corte antes referida, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para distribuição a uma das Varas Criminais da Capital, e posterior prosseguimento da presente ação penal perante o juízo competente.”

(ii) Crime de responsabilidade

-“**Art. 78, § 3º, Lei nº 1.079:** Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse Tribunal será feita – a dos membros do legislativo, mediante eleição pela Assembleia: a dos desembargadores, mediante sorteio.”

-Veja que se trata de um tribunal especial que irá julgar o governador (11 integrantes: 5 deputados e 5 desembargadores, sendo o presidente do TJ que também preside o tribunal especial)

-“**ADI 4764-AC, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso:** A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Isso consta da Súmula Vinculante 46. “

- Em fevereiro de 2015, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4791, de relatoria do ministro Teori Zavascki, e as ADI 4792 e 4800, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos das constituições estaduais do Paraná, Espírito Santo e Rondônia que remetiam às assembleias legislativas o julgamento dos governadores nos crimes de responsabilidade.

* Os ministros entenderam que os dispositivos contrariavam a Constituição Federal, que fixa a competência privativa da União para legislar em matéria processual (em entendimento que é reforçado pela súmula vinculante 46), além de desrespeitarem claramente a Lei 1.079/1950, que designa a competência deste julgamento a um tribunal especial

- Tal entendimento tem sido reforçado pelo STF, ao longo dos últimos anos. Para ilustrar, cito a ADI 3466, julgada em maio de 2023, na qual a Corte fez constar que: “É inconstitucional disposição de Constituição estadual ou Lei Orgânica distrital que, em desacordo com o previsto no art. 78, § 3º, da Lei nº 1.079/50, atribuam à Assembleia ou Câmara Legislativa o julgamento do Governador por crime de responsabilidade”.

-Notícias STF

Quinta-feira, 04 de maio de 2017

Plenário confirma que não é necessária autorização prévia para STJ julgar governador

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, na sessão desta quinta-feira (4), o julgamento de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4798, 4764 e 4797), e confirmou o entendimento de que as unidades federativas não têm competência para editar normas que exijam autorização da Assembleia Legislativa para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) instaure ação penal contra governador e nem para legislar sobre crimes de responsabilidade. Também foi confirmado que, no caso de abertura de ação penal, o afastamento do cargo não acontece automaticamente.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

(iv) Procedimento

Art. 75, Lei 1.079/1950: É permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembleia Legislativa, por crime de responsabilidade.

Art. 76, Lei 1.079/1950: A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local em que possam ser encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão rol das testemunhas, em número de cinco pelo menos.

Parágrafo único. Não será recebida a denúncia depois que o Governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo.

Art. 77, Lei 1.079/1950: Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, se a Assembleia Legislativa por maioria absoluta, decretar a procedência na acusação, será o Governador imediatamente suspenso de suas funções.

Art. 78, Lei 1.079/1950: O Governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado, senão à perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.

§ 1º Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, serão iguais, pelo número, os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído o Presidente, que será o Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2º Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de dois terços dos membros de que se compuser o tribunal de julgamento.

§ 3º Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse Tribunal será feita - a dos membros do legislativo, mediante eleição pela Assembleia: a dos desembargadores, mediante sorteio.

§ 4º Esses atos deverão ser executados dentro em cinco dias contados da data em que a Assembleia enviar ao Presidente do Tribunal de Justiça os autos do processo, depois de decretada a procedência da acusação.

Art. 79, Lei 1.079/1950: No processo e julgamento do Governador serão subsidiários desta lei naquilo em que lhe forem aplicáveis, assim o regimento interno da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, como o Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Os Secretários de Estado, nos crimes conexos com os dos governadores, serão sujeitos ao mesmo processo e julgamento.

(B) Prefeitos

(i) Crime comum

-“**Art. 29, CF/88:** O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do inciso VIII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)”

-“**Súmula 702, STF:** A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.”

(i) Tribunal de Justiça (art. 29, X, CF/88);

(ii) TRF (súmula 702, STF);

(iii) TRE (súmula 702, STF).

(ii) Crime de responsabilidade

(i) Impróprio: Poder Judiciário (art. 1º, Decreto-Lei nº 201/67); - crime comum

(ii) Próprio: Câmara de Vereadores (art. 4º, Decreto-Lei nº 201/67). – crime de responsabilidade

-“**Art. 4º, decreto-lei 201/67:** São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

I - Impedir o funcionamento regular da Câmara;

II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída;

III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular;

IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;

V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária;

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática;

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;

IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores;

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.”

-“**Art. 1º, decreto-lei 201/67:** São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

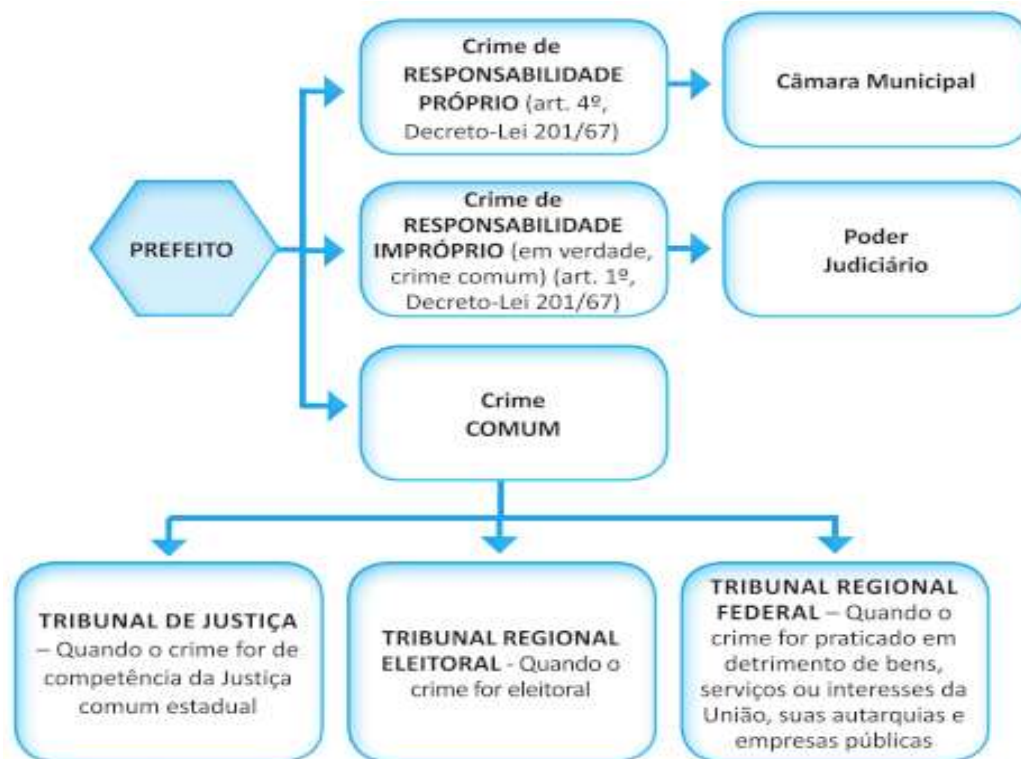
- IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam;
- V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;
- VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos; (...)"

-Veja que o art. 1º chama de crimes de responsabilidade, os crimes comuns (crimes de responsabilidade impróprios)

-O art. 4 trata dos crimes de responsabilidade em verdade (crimes de responsabilidade próprios)

-“**Súmula 208, STJ:** Compete a Justiça Federal processar e julgar Prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. “

-“**Súmula 209, STJ:** Compete a Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.”



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

-**Súmula 208, STJ:** Compete a Justiça Federal processar e julgar Prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

-**Súmula 209, STJ:** Compete a Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

- Ainda sobre o tema, a 1ª Turma do STF, em maio de 2019, no RE 1.185.838/SP, tratou da possibilidade de o foro especial ser prorrogado em razão de a autoridade ocupar novamente o cargo público:

A Corte avaliava a situação envolvendo o atual Prefeito de um Município X, que estava em seu segundo mandato, não consecutivo, como Prefeito daquele Município. O fato supostamente criminoso houvera sido praticado no 1º mandato dele, cumprido entre os anos de 2009 e 2011. O foro era o TJ do Estado, já que havia relação com a função. Pois bem. Nas eleições de 2012 ele não foi reeleito, mas em 2016 venceu novamente o pleito e se tornou, de novo, Prefeito do Município X.

O TJ, por entender que era competente, deu andamento ao processo, mesmo após o término do 1º mandato, e o intervalo (sem ele ocupar o cargo de Prefeito) entre o 1º mandato e o 2º. Portanto, durante o 2º mandato dele, o TJ sequenciou o processo, ao argumento de que era o foro competente pois o sujeito era Prefeito e o fato foi cometido durante a função (no 1º mandato).

O STF, no entanto, discordou de tal postura, explicitando que na AP 937 (julgada em maio de 2018), a Corte definiu que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que estejam relacionados às funções desempenhadas na atualidade.

Assim, nossa Corte Suprema determinou que o processo deveria ter sido enviado à primeira instância no momento em que ele deixou de ser Prefeito (quando terminou o 1º mandato). Afinal, não houve reeleição, pois quando o primeiro mandato dele terminou, outro Prefeito assumiu o cargo.

Ainda segundo o STF, o fato de o Prefeito voltar ao cargo em um mandato futuro **não prorroga o foro**. “Não há nada relacionado ao exercício do atual mandato”, observou o Min. Alexandre de Moraes.

- O seguinte entendimento ficou firmado pela Suprema Corte:

(i) Se um Prefeito comete um crime no exercício do 1º mandato e, antes de o processo se encerrar, ele é reeleito para um segundo mandato (consecutivo e ininterrupto), o Tribunal de Justiça continuará sendo competente para julgá-lo. Veja que o foro especial será prorrogado, pois houve a reeleição (tivemos uma continuidade no exercício do cargo).

(ii) De outro lado, se o sujeito não se reeleger para o cargo de Prefeito e, quatro anos mais tarde, for eleito novamente Prefeito do mesmo Município (para um segundo mandato não consecutivo), a competência para julgar o crime cometido durante o exercício do 1º mandato será da 1ª instância. A prorrogação do foro por prerrogativa de função não acontece, pois não houve reeleição.

-Notícias STF

Terça-feira, 14 de maio de 2019

1ª Turma remete para primeira instância ação penal contra prefeito de Barueri (SP) por dispensa de licitação

Nesta terça-feira (14), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a remessa, para a primeira instância da Justiça de São Paulo, de ação penal contra o prefeito de Barueri (SP), Rubens Furlan. Ele responde por dispensa irregular de licitação que implicou em sobrepreço na contratação de shows no município. Por maioria dos votos, o colegiado deu provimento a um agravo regimental interposto pela defesa do prefeito contra decisão da relatora, ministra Rosa Weber, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) 1185838.

O RE começou a ser analisado em julgamento virtual, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque do processo para julgamento presencial da Turma. De acordo com os autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu denúncia relacionada a fatos ocorridos entre 2009 e 2011, quando Rubens Furlan era prefeito de Barueri, cargo que ocupa atualmente em razão de nova eleição. (...)

(...)

Voto da relatora

Segundo a ministra Rosa Weber, relatora, o Tribunal de Justiça reconheceu a competência para apreciar ação penal invocando questão de ordem definida pelo Plenário do Supremo na AP 937. Nesse caso, a Corte entendeu que o foro por prerrogativa de função daqueles que exercem mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

A relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso e manter a decisão do TJ-SP. Para ela, o precedente do Supremo se aplica ao caso concreto, tendo em vista que os delitos imputados foram praticados no exercício do cargo de prefeito e estão relacionados às funções desempenhadas por Furlan, ressaltando que entre os dois mandatos “houve um pequeno interregno”. Ao votar, a ministra Rosa Weber disse que se limitou a manter a definição da competência feita pelo TJ-SP que invocou a questão de ordem na AP 937.

(...)

(...)

Provimento

O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Segundo ele, o processo deveria ter sido enviado à primeira instância no momento em que Rubens Furlan deixou de ser prefeito. Ele observou que não houve reeleição, pois quando o primeiro mandato de Furlan terminou outro prefeito assumiu o cargo.

O ministro afirmou, ainda, que o fato de Rubens Furlan voltar ao mandato não prorroga o foro. “Não há nada relacionado ao exercício do atual mandato”, observou, ao explicar que o TJ manteve a sua competência até o final, mas os fatos “foram praticados lá atrás e houve um momento em que ele [Furlan] deixou de ser prefeito”.

Para o ministro Alexandre de Moraes, a intenção da decisão plenária do Supremo foi definir que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que estejam relacionados às funções desempenhadas na atualidade. Por essas razões, o ministro deu provimento ao agravo para determinar a remessa dos autos à primeira instância, mantida a validade de todos os atos praticados pelo Tribunal de Justiça.

O ministro Luiz Fux acompanhou integralmente a divergência, já o ministro Marco Aurélio votou no sentido de dar provimento ao recurso, com a remessa do processo à primeira instância, porém sem validar os atos decisórios do TJ-SP.

PODER LEGISLATIVO

(Art. 44 a 75 da CF/88)

(A) Estrutura

o Em âmbito federal

- - Em âmbito federal o Poder Legislativo é bicameral, já que o Congresso Nacional é formado pela reunião de duas Casas Legislativas (Câmara dos Deputados e Senado Federal).
- Bicameral: CN – Câmara e Senado
- Bicameralismo federativo
- Câmara como representante do povo e Senado dos Estados
- “Segundo o Direito vigente no Brasil, o Poder Legislativo compõe-se de duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. As duas juntas formam o Congresso Nacional, que não é uma terceira casa, mas o todo por elas formado e que corporifica o Poder Legislativo tomado em sua integralidade. Em termos jurídicos, a partir do texto constitucional, de rigor há que se entender que o órgão que exerce o Poder Legislativo – este compreendido como uma das vertentes do Poder soberano da República Federativa do Brasil – é o Congresso Nacional.”¹

- Contra a estruturação bicameral do Poder Legislativo são constantemente apontadas as desvantagens da demora e imprevisibilidade na produção normativa, o que alarga a atuação legislativa do Poder Executivo.

- Em contraposição, e a favor do bicameralismo, tem-se a qualidade da legislação produzida por procedimento ordenado em duas Casas Legislativas, já que o banho cáustico que o debate promove é sempre oportuno para o aperfeiçoamento da proposta. Outra consideração que afasta as críticas à estrutura bicameral é de Kildare Gonçalves Carvalho, para quem:

um debate amplo, e num maior lapso de tempo, permite escolhas mais eficazes e mais adaptáveis à sociedade, evitando-se distorções e erros. Por isso mesmo é que as tomadas de decisões no âmbito do Poder Legislativo, seja na sua feição unicameral, seja na bicameral, não se equipara ao modo gerencial das decisões na esfera do Poder Executivo.

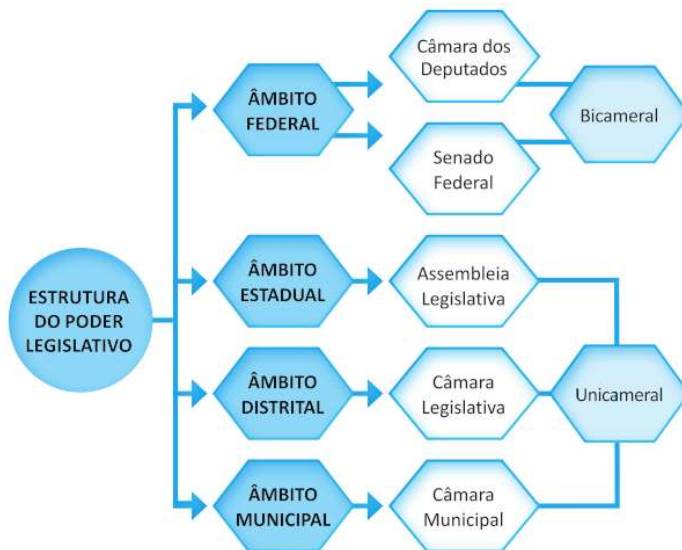
- Outra vantagem para a estrutura bicameral é apresentada por Karl Loewenstein. Segundo o autor, o bicameralismo é uma das formas de **controle intraorgânico** (feito internamente pelo próprio Poder), importante para a efetivação da separação de poderes – e, consequentemente, para o Estado democrático de Direito, que busca impedir a nociva concentração de poderes nas mãos de um único ator. De fato, para o jurista, a existência de uma segunda Casa Legislativa pode afastar excessos originários de majorias eventuais, funcionando o

¹ Fonte: Canotilho, J. J. Gomes; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz; Mendes, Gilmar Ferreira. *Comentários a Constituição do Brasil*. São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013, p. 2102.

bicameralismo como um dos principais instrumentos de melhoria da qualidade legislativa. Parafraseando o autor germânico, é como se o Senado Federal fosse o pires que esfria o café contido na xícara da Câmara dos Deputados.

○ Nas outras esferas da Federação

- O Poder é unicameral. Em âmbito estadual, cada Estado possui sua Assembleia Legislativa; em âmbito distrital temos a Câmara Legislativa do DF; em âmbito municipal temos a Câmara de Vereadores.
- Unicameral



(B) Funcionamento do Poder Legislativo

(B.1) Legislatura

- Período de 4 anos
- Corresponde ao mandato dos deputados federais
- Senadores são eleitos para duas legislaturas (8 anos)

(B.2) Sessão Legislativa

- “Art. 57, CF/88: O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)”
- “Art. 57, § 2º, CF/88: A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.”
- - É o período anual de trabalho do Congresso Nacional.
- - Em regra, é iniciada em 02 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho (primeiro período legislativo); recomeça em 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro (ver artigo 57).
- Período de um ano de trabalho do CN
- Difere do calendário civil

(B.3) Sessão Preparatória

- **“Art. 57, § 4º, CF/88:** Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)”

- **“Art. 14, RICD:** À Mesa, na qualidade de Comissão Diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara.

§ 1º A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituindo-se, a primeira, do Presidente e de dois Vice-Presidentes e, a segunda, de quatro Secretários.

§ 2º A Mesa contará, ainda, com quatro Suplentes de Secretário para o efeito do § 1º do art. 19. “

- **“Art. 46, RISF:** A Mesa se compõe de Presidente, dois Vice-Presidentes e quatro Secretários.

§ 1º Os Secretários substituir-se-ão conforme a numeração ordinal e, nesta ordem, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.

§ 2º Os Secretários serão substituídos, em seus impedimentos, por Suplentes em número de quatro.

§ 3º O Presidente convidará quaisquer Senadores para substituírem, em sessão, os Secretários, na ausência destes e dos Suplentes.

§ 4º Não se achando presentes o Presidente e seus substitutos legais, inclusive os Suplentes, assumirá a Presidência o Senador mais idoso.”

- - Na formação das Mesas, deve-se respeitar a proporcionalidade exigida pelo artigo 58, § 1º, CF, de modo que o colorido partidário da Casa dê o tom da composição da Mesa (a mesma regra se aplica na formação das Comissões).

- **“Art. 58, § 1º, CF/88:** Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.”

- - A CF veda que, em âmbito federal, haja a recondução de alguém que ocupou um cargo numa Mesa Diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

- - No entanto, é bom destacar que o § 1º do artigo 5º do RI da Câmara não considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.

- **“Art. 5º, § 1º, RICD:** Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.”

- Ocorre na primeira sessão legislativa da legislatura, inicia-se a partir de primeiro de fevereiro

- A sessão preparatória existe para dar posse aos membros eleitos na eleição anterior, promover a eleição da mesa diretora (mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo)

-Se mudar de legislatura, não há a vedação para a recondução no mandato da mesa (não é tratado como recondução)

- **“ADI 792/RJ, Rel. Min. Moreira Alvez:** Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque à expressão "permitida a reeleição" contida no inciso II do artigo 99 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no tocante aos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. - A questão constitucional que se coloca na presente ação direta foi

reexaminada recentemente, em face da atual Constituição, pelo Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 793, da qual foi relator o Sr. Ministro CARLOS VELLOSO. Nesse julgamento, decidiu-se, unanimemente, citando-se como precedente a Representação n 1.245, que "a norma do § 4º do art. 57 da C.F. que, cuidando da **eleição das Mesas das Casas Legislativas federais, veda a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, não é de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-membros**, porque não se constitui num princípio constitucional estabelecido". Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. “

- - Justamente em razão de não ostentar o caráter de princípio estruturante da Constituição Federal, essa vedação para a recondução ao mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente contida no art. 57, § 4º não é considerada norma de repetição obrigatória, isto é, não precisa ser obedecida em âmbito estadual (conforme decidiu o STF nas ADIs 792-RJ, STF, Rel. Min. Moreira Alves e 793-RO, Rel. Min. Carlos Velloso).

- - Quando o documento estadual disciplinar como será a eleição da Mesa Diretora da ALE, não poderá desrespeitar princípios constitucionais, sobretudo os princípios republicano, democrático e o do pluralismo político. Como tais princípios exigem que sejam impostos mecanismos que impeçam a perpetuidade do exercício do poder, em homenagem à alternância de poder e à temporariedade dos mandatos, o STF concluiu (em setembro de 2021, no julgamento conjunto de algumas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 6684/ES, ADI 6707/ES, ADI 6709/TO e ADI 6710/SE) o seguinte: o constituinte estadual tem autonomia para autorizar a reeleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, no entanto, como essa autonomia não é absoluta, somente será legítima a permissão para uma única reeleição consecutiva.

- - Vejamos os itens da **tese** fixada pelo STF em setembro de 2021:

(i) a eleição dos membros das mesas das assembleias legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;

(ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e

(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das mesas das assembleias legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores.

- Em outubro de 2022, o Min. Nunes Marques (em decisão cautelar monocrática, na ADPF 959), atribuiu interpretação conforme à Constituição a um artigo da Lei Orgânica do Município de Salvador/BA de forma a permitir uma **única recondução** sucessiva para o **mesmo cargo** na respectiva Mesa Diretora.

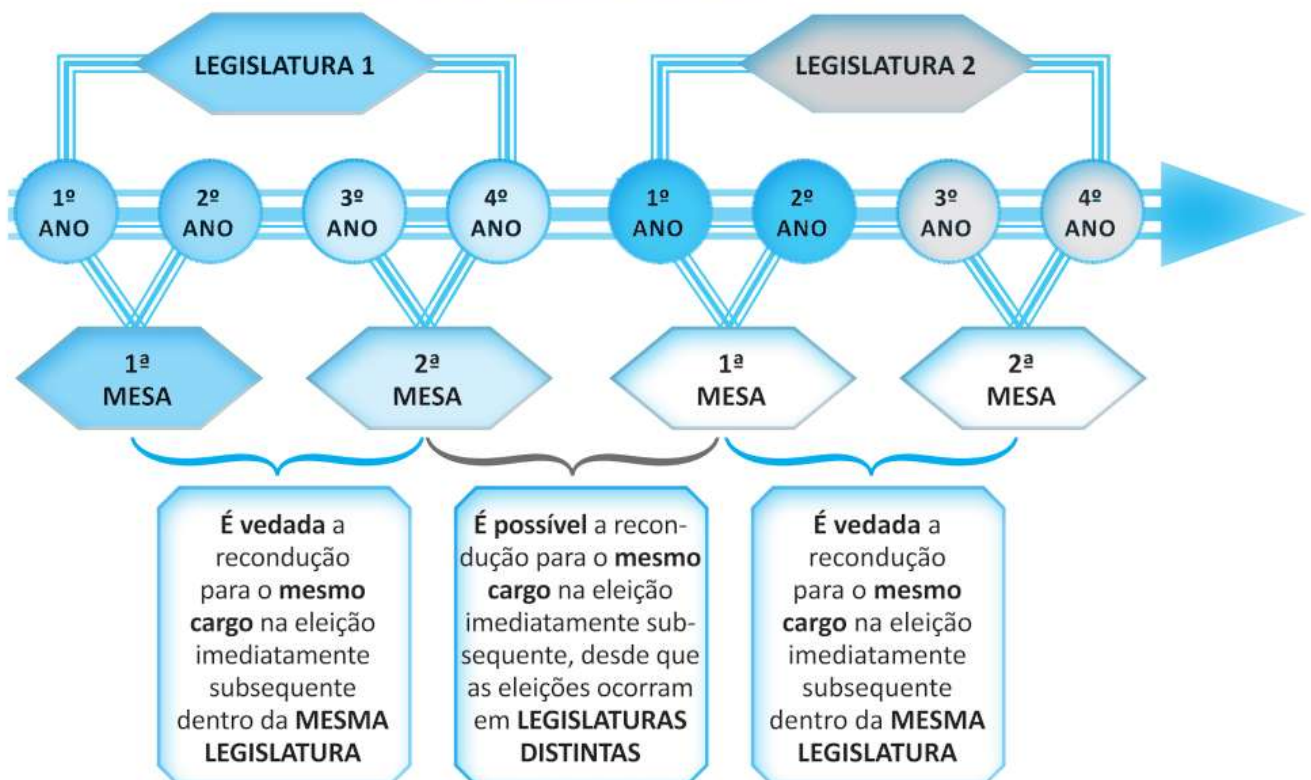
O plenário, quando julgou a arguição, em **novembro de 2023**, confirmou tal entendimento, acordando em conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, de forma a ser permitida uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo na respectiva Mesa Diretora, independentemente da legislatura – observado, para efeito de inelegibilidade, o marco temporal alusivo à publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7 de janeiro de 2021).

-- Em março de 2024, no julgamento da ADI 7350, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da norma de Constituição estadual que previa, no início de cada legislatura, eleições concomitantes da Mesa Diretora de Assembleia Legislativa para os dois biênios subsequentes. Tal previsão, por óbvio, subverte os princípios republicano e democrático em seus aspectos basilares: periodicidade dos pleitos, alternância do poder, controle e fiscalização do poder, promoção do pluralismo, representação e soberania popular (arts. 1º, *caput*, V e parágrafo único; e 60, § 4º, II, CF/88).

-- Segundo o STF, a eleição periódica é um mecanismo de alternância do poder político que evita a perpetuação de determinado grupo no poder por período indeterminado, sendo a periodicidade dos pleitos fundamental para a promoção do pluralismo político. Assim, para cada novo mandato, deve haver uma nova manifestação de vontade pelos eleitores, em momento próximo ao início do respectivo mandato, como forma de garantir que os eleitos refletirão a conjuntura presente e os anseios da maioria.

-- No mês de **dezembro de 2020**, a Corte confirmou que a Constituição **não** permite a reeleição da presidência — e dos demais membros da Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal — em uma mesma legislatura.

ELEIÇÃO DAS MESAS DIRETORAS (art. 57, § 4º, CF/88)



Bloco 3

(B.4) Recesso parlamentar

- Vai de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a, em regra, 1º de fevereiro.
- Conforme o § 4º do artigo 58, CF, durante o recesso funcionará uma Comissão representativa do CN, com atribuições definidas no Regimento comum.

“§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.”

- Durante o período do recesso, poderá ser convocada a Sessão Legislativa extraordinária.

- **“Art. 57, § 6º, CF/88:** A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;

II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)”

HIPÓTESES DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (art. 57, § 6º, CF/88)	
AUTORIDADE	RAZÃO DA CONVOCAÇÃO
Presidente do Senado Federal	Decretação de estado de defesa
	Decretação de intervenção federal
	Solicitação de autorização para decretação de estado de sítio; e, por fim
	Para compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República
Presidente da República	Em caso de urgência ou interesse público relevante, sendo necessária a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas Legislativas do Congresso Nacional
Presidente da Câmara dos Deputados	
Presidente do Senado Federal	
A requerimento da maioria absoluta dos membros de ambas as Casas do Congresso Nacional	

- **“Art. 57, § 7º, CF/88:** Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)”

-Norma de repetição obrigatória pelos estados

-Isso segundo o STF, com base no princípio da moralidade e simetria

- **OBS 01:** Consoante foi estabelecido pelo § 7º do artigo 57, CF, é vedado o pagamento de parcela indenizatória em virtude de convocação extraordinária (mudança que foi inserida na CF pela EC 50/06).

-**OBS 02:** Esta vedação, conforme o STF, é norma de repetição obrigatória para as demais esferas da federação (princípios da simetria e da moralidade).

ADPF 836/RR, Rel. Min. Carmen Lúcia: “É proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para sessão extraordinária”.

-OBS 03: O § 7º do artigo 57 também determina que o CN, na convocação extraordinária, só poderá deliberar sobre a matéria que ensejou a reunião. No entanto, é importante lembrar que o § 8º do mesmo artigo estabelece que se houver MP em vigor, ela automaticamente integrará a pauta da convocação extraordinária

-Art. 57, § 8º, CF/88: Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

-OBS 04: Essa concessão que o § 8º fez deve-se à supressão (feita pela EC 32/01) da hipótese de convocação extraordinária do CN em 5 dias se a MP fosse editada pelo Presidente durante o recesso.

▪ **Redação anterior:**

~~Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.~~

~~Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.~~

▪ **Redação atual:**

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”

▪ **“Art. 138, § 2º, CF/88:** Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.”

B.5) Sessões

- Em regra, as sessões do Congresso Nacional são bicamerais (cada Casa vota e apura os votos em separado).
- Há sessão unicameral, na qual o Congresso Nacional é uma única Câmara e os Deputados Federais e os Senadores da República votam como Congressistas. A votação e a apuração dos votos são feitas em conjunto.
- Exemplo: art. 3º, ADCT.
- Sessão bicameral

-As duas casas atuam em separado

-Votam separado

-Contabiliza-se voto de forma separada

▪ Sessão unicameral

-Congressistas votam

-Vota-se em conjunto e se apuram os votos em conjunto

-Ex. da atuação dessa forma de sessão: **“Art. 3º, ADCT:** A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.”

-Lembre-se que o ADCT possui normas constitucionais de mesma natureza do corpo permanente da CF/88

-A diferença está no caráter transitório do ADCT

-Tornam-se normas de eficácia exaurida

	MECANISMOS FORMAIS DE ALTERAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL	
	REFORMA (art. 60, CF/88)	REVISÃO (art. 3º, ADCT)
POSSIBILIDADE DE MODIFICAR O TEXTO CONSTITUCIONAL	VIA REGULAR E PERENE	MEIO EXCEPCIONAL E PRECÁRIO
LIMITAÇÕES TEMPORAIS	INEXISTEM NO ATUAL TEXTO CONSTITUCIONAL	5 ANOS
LIMITAÇÕES MATERIAIS	– EXPRESSAS (constantes do art. 60, § 4º, CF/88): a) a forma federativa de Estado; b) o voto direto, secreto, universal e periódico; c) a separação de poderes; d) os direitos e as garantias individuais – IMPLÍCITAS: a) imutabilidade do art. 60, CF/88; b) titularidade do poder constituinte originário e do poder derivado de reforma; c) impossibilidade de supressão dos fundamentos da República Federativa do Brasil.	APLICA-SE A MESMA PREVISÃO VÁLIDA PARA O PROCEDIMENTO DE REFORMA
LIMITAÇÕES CIRCUNSTANCIAIS	A Constituição não poderá ser emendada na vigência de (art. 60, § 1º, CF/88): a) INTERVENÇÃO FEDERAL; b) ESTADO DE DEFESA; c) ESTADO DE SÍTIO.	APLICA-SE A MESMA PREVISÃO VÁLIDA PARA O PROCEDIMENTO DE REFORMA

▪ Sessão conjunta

-**“Art. 57, § 3º, CF/88:** Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I - inaugurar a sessão legislativa;

II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;

III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;

IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.”

-Votação em conjunto

-Apuração em separado

-Ex. maioria absoluta dos deputados + maioria absoluta dos senadores

▪ **Obs. Emenda Revisional:**

- Mecanismo transitório;
- Limitação temporal (após 5 anos);
- Sessão unicameral;
- Maioria absoluta.

▪ **Obs. Emenda Constitucional**

- Mecanismo permanente;
- Não há limitação temporal;
- Sessão bicameral;
- 2 turnos em cada Casa Legislativa;
- Maioria de 3/5 dos membros da Casa
- Hoje só se altera a constituição por meio de Emenda ou através da mutação constitucional:
- Mutaç o   a altera  o sem mudan a do texto, alterando-se apenas a interpreta  o
- Tamb m chamada de altera  o informal

(C) Composi  o da CD (artigo 45, CF)

- o **“Art. 45,   1 , CF/88:** O n mero total de Deputados, bem como a representa  o por Estado e pelo Distrito Federal, ser  estabelecido por lei complementar, proporcionalmente   popula  o, procedendo-se aos ajustes necess rios, no ano anterior  s elei  es, para que nenhuma daquelas unidades da Federa  o tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.”
- De acordo com a CF/88, a representa  o para cada Estado e DF   proporcional ao n mero de habitantes (8 a 70).
- O n mero de representantes para cada Estado e DF deveria ser definido pela LC, como manda a CF. O par grafo  nico do artigo 1  da LC 78/93, todavia, determinou (erroneamente) que a distribui  o de cadeiras fosse feita pelo TSE.
- O STF foi acionado em 6 ADIs e 1 ADC (julgadas em conjunto em julho de 2014 – Informativo 752) decidiu que o par grafo  nico do artigo 1    inconstitucional, pois n o se pode delegar a atribui  o de fixar o n mero de Deputados Federais ao TSE.
- O STF tamb m declarou inconstitucional a Resolu  o 23.389/13 do TSE que, editada com base naquele dispositivo da LC, redistribuiu as cadeiras na CD tendo por base o Censo mais recente (2010).
- Tamb m foi declarada inconstitucional o Decreto Legislativo 424/13, que sustava a Resolu  o do TSE. Isso porque, de acordo com o artigo 49, V, CF, o CN s  pode editar decreto legislativo para sustar lei delegada ou decreto regulamentar (ambos editados pelo PR).
- Conclus  o: Como o par grafo  nico do artigo 1  da LC foi declarado inconstitucional, bem como a Resolu  o do TSE, nas elei  es de 2018 e 2014 os crit rios utilizados foram os mesmos das elei  es de 2010 e as bancadas na CD se mantiveram, portanto, id nticas.

- Em março de 2017 foi ajuizada no STF a ADO 38, que discutia a ausência de lei normatizando o tema.
- A ADO 38 foi (finalmente!) julgada em agosto de 2023, e o STF, por unanimidade, julgou procedente a ação direta, para declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista na segunda parte do §1º do art. 45 da CF (revisão periódica da proporcionalidade na relação deputado/população).
- Nossa Corte fixou um prazo até 30 de junho de 2025 para que seja sanada a omissão, pela redistribuição proporcional das cadeiras hoje existentes, e entendeu que, após esse prazo, e na hipótese de persistência da omissão inconstitucional, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar, até 1º de outubro de 2025, o número de deputados federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais (CF, arts. 27, caput, e 32, §3º), observado o piso e o teto constitucional por circunscrição e o número total de parlamentares previsto na LC nº 78/1993, valendo-se, para tanto, dos dados demográficos coletados pelo IBGE no Censo 2022 e da metodologia utilizada por ocasião da edição da Resolução-TSE 23.389/2013
- Em cumprimento parcial dessa decisão, o Congresso aprovou, em **junho de 2025**, o Projeto de Lei Complementar 177/23, que aumentava para 531 o número de deputados e estabelecia novos critérios de repartição, revogando a Lei Complementar 78/93. Contudo, em julho de 2025, o presidente da República vetou integralmente o texto (Veto 20/25) e, como o veto ainda não foi apreciado, o processo legislativo segue inconcluso. Diante disso, o presidente do Congresso peticionou ao STF pedindo o reconhecimento de que a decisão judicial havia sido cumprida e, ao mesmo tempo, a manutenção da atual composição da Câmara em 2026, em respeito ao princípio da anualidade eleitoral (art. 16 da CF) e à segurança jurídica.
- Em **setembro de 2025**, o ministro Luiz Fux deferiu cautelar determinando que o número de deputados em 2026 seja igual ao de 2022, ressaltando que eventual mudança só poderá produzir efeitos, "com segurança e clareza", a partir das eleições de 2030. Todos os ministros acompanharam o relator.
- Veja que parte é estabelecida por Lei e outra parte pela própria CF/88
- LC delimita o número total de deputados (513) e a representação de cada estado e do DF

-LC 78/93

“Art. 1º Proporcional à população dos Estados e do Distrito Federal, o número de deputados federais não ultrapassará quinhentos e treze representantes, fornecida, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano anterior às eleições, a atualização estatística demográfica das unidades da Federação.

~~Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos Estados e do Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputadas.”~~

“Art. 2º Nenhum dos Estados membros da Federação terá menos de oito deputados federais.

Parágrafo único. Cada Território Federal será representado por quatro deputados federais.”

“Art. 3º O Estado mais populoso será representado por setenta deputados federais.”

-Atenção que o parágrafo único do art. 1º foi declarado inconstitucional: Quem delimita é a LC e não o TSE

- A CF/88 delimita que a representação será proporcional e os limites mínimos e máximo (8 a 70)

Bloco 4

○ Idades mínimas

- Idade mínima: 21 anos (artigo 14, § 3º, VI)
- **“Art. 11, § 2º, Lei 9.504/97:** A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015). “
- Veja que deve ser comprovada na data da posse (regra que somente não se aplica ao vereador – idade de 18 anos)



- Os Deputados Federais devem ser natos ou naturalizados. No entanto, o Presidente da CD deve ser nato (artigo 12, § 3º, CF), em razão da linha de substituição presidencial (artigo 80, CF).
 - **“Art. 12, § 3º, CF/88:** São privativos de brasileiro nato os cargos:
 - I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
 - II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
 - III - de Presidente do Senado Federal;
 - IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
 - V - da carreira diplomática;
 - VI - de oficial das Forças Armadas.
 - VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)”
 - **“Art. 80, CF/88:** Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.”
- Em resumo, sobre a composição da Câmara dos Deputados, temos:

- A Casa representa o povo;
- Os 513 Deputados Federais são eleitos pelo sistema proporcional;
- A representação para os Estados e DF é proporcional ao número de habitantes (variando de 8 a 70);
- Se uma Lei Complementar criar um novo Território Federal (art. 18, § 2º, CF/88)², independentemente do seu número de habitantes ele terá 4 representantes na CD (art. 45, § 2º, CF/88)³;
- Deputados Federais devem ser brasileiros, natos ou naturalizados;
- O Presidente da CD deve ser brasileiro nato, necessariamente (art. 12, § 3º, II, CF/88);
- O mandato dos Deputados Federais é de 4 anos (1 legislatura);
- A renovação na CD, a cada eleição, é total (o que significa que podemos alterar os 513 Deputados da legislatura anterior) ;
- A idade mínima para compor esta Casa Legislativa é de 21 anos (art. 14, § 3º, VI, “c”, CF/88).

- **“Art. 22-A, Lei nº 9.096/1995 (incluído pela Lei nº 13.165, de 2015):** Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliou, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses:

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

II - grave discriminação política pessoal; e

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.”

▪ “EC 91: Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.”

- Sistemas eleitorais

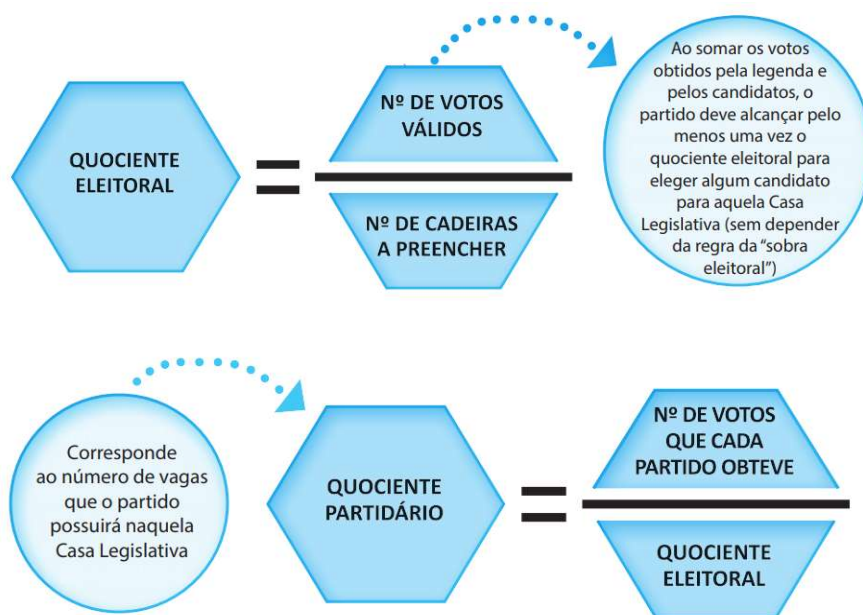
² Art. 18, § 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

³ Art. 45 § 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.



- Sistema eleitoral proporcional

“Sistema de representação proporcional é o que objetiva garantir a participação dos diversos partidos políticos no Parlamento. É adjetivado de proporcional porque o número de representantes de cada circunscrição eleitoral é dividido pelo número de habitantes (não de eleitores) , resultando numa ‘proporção’.”



Art. 17, § 1º, CF/88: É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

Art. 2º, EC 97/2017: A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

- É importante destacar a edição, em final de setembro de 2021, da Lei nº 14.208/2021 (que alterou a Lei nº 9.096/95 – Lei dos Partidos Políticos – e a Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições), para instituir as federações de partidos políticos.

- A federação partidária é uma reunião de dois (ou mais) partidos políticos que possuam afinidade ideológica ou programática e que, depois de constituída e registrada no TSE, atuará na eleição como se fosse uma única agremiação partidária.

- Existem semelhanças entre os dois institutos: (i) ‘coligações’ e ‘federações’ representam a reunião de dois ou mais partidos políticos; (ii) atuam, perante a Justiça Eleitoral, como se fossem um partido único.

- No entanto, são marcantes as distinções: (i) enquanto a coligação é formada para disputar uma determinada eleição majoritária (Presidente, Governador ou Prefeito) e sua atuação somente se dá no período eleitoral (logo após a eleição, a coligação é desfeita), a federação é constituída para atuar em eleições majoritárias ou proporcionais como se fosse uma única agremiação partidária por, no mínimo, 4 anos – o que significa que sua atuação se dá não apenas no período eleitoral mas, também, durante o exercício do mandato; (ii) enquanto as coligações podem ser formadas em qualquer esfera federativa (em âmbito nacional, estadual ou municipal); as federações necessariamente serão nacionais.

- Como o STF já foi acionado para avaliar a constitucionalidade dessa lei (na ADI 7021), aguardemos o posicionamento da nossa Corte Suprema sobre o tema. Por enquanto, já temos uma decisão monocrática em liminar, concedida em 8/12/2021 pelo Min. Barroso, no sentido da validade das federações partidárias – o Min. entendeu que a federação é constitucional porque “se propõe a ser um instituto de efeitos duradouros, ainda que não permanentes, cuja formação exigirá reflexão e debates que considerem seriamente os seus efeitos”. Segundo Barroso, “ao que tudo indica, o que se pretendeu com a norma impugnada não foi aprovar um retorno disfarçado das coligações proporcionais. Buscou-se, ao contrário, assegurar a possibilidade de formação de alianças persistentes entre partidos, com efeitos favoráveis sobre o sistema partidário, já que as federações serão orientadas ideologicamente por estatuto e programa comuns – o que não ocorria com as coligações anteriores”.

-Art. 108, Código Eleitoral: Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido (redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.211/2021).

Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

* De acordo com a nossa Corte Suprema, aqueles que forem eleitos pelo sistema proporcional não podem trocar de partido sem justa causa no curso do mandato, sob pena de incorrerem em infidelidade partidária, o que ocasiona a perda do mandato

* As hipóteses de justa causa são aquelas previstas no artigo 22-A da Lei 9.096/95 (com redação dada pela minirreforma eleitoral).

Art. 22-A, Lei nº 9.096/1995 (incluído pela Lei nº 13.165, de 2015): Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliou, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses:

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

II - grave discriminação política pessoal; e

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

* Em setembro de 2021, com a edição da EC nº 111, foi inserido o § 6º ao art. 17, corroborando a tese fixada pelo STF uns anos antes, no sentido de que o dever de fidelidade partidária somente existe para os detentores de cargos eletivos proporcionais (sendo inaplicável para os ocupantes de cargos majoritários):

Art. 17 (...) § 6º: Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

(D) Composição do SF (artigo 46, CF)

(a) São 81 Senadores da República.

(b) São representantes dos Estados e do DF (nosso bicameralismo é federativo).

(c) A representação é paritária: são 3 Senadores para cada Estado e 3 para o DF.

(d) Idade mínima: 35 anos.

(e) Devem ser brasileiros natos ou naturalizados (mas o Presidente do SF deve ser nato).

(f) Cada Senador é eleito com 2 suplentes (chapa única).

(g) No SF, a renovação, a cada eleição, é parcial (ora 1/3, ora 2/3).

(h) Mandato de 8 anos (2 legislaturas)

- **“Art. 46.** O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

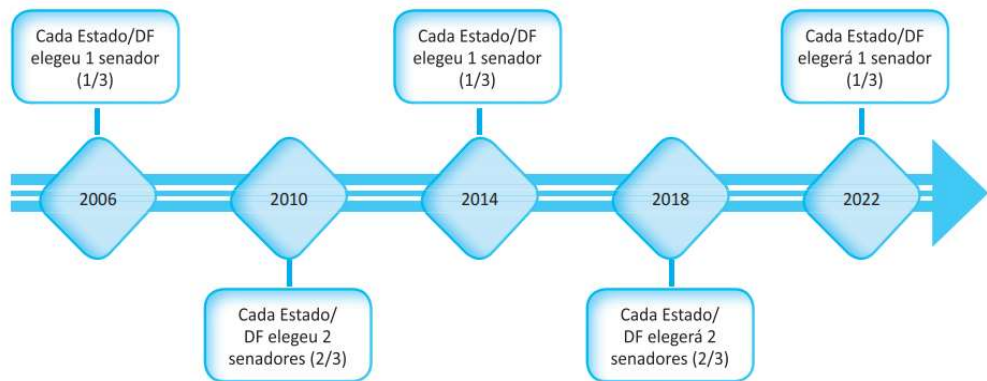
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.”

- **“Art. 56, CF/88:**

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.”



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

	CÂMARA DOS DEPUTADOS	SENADO FEDERAL
NÚMERO DE PARLAMENTARES	513 Deputados (mínimo 8, máximo 70)	81 Senadores (cada Estado e o Distrito Federal: 3)
COMPOSIÇÃO	Representantes do povo	Representantes dos Estados e do Distrito Federal (bicameralismo federativo)
REPRESENTAÇÃO	Proporcional	Paritária
DURAÇÃO DO MANDATO	1 legislatura (4 anos)	2 legislaturas (8 anos)
RENOVAÇÃO DA CASA	Total	Parcial (ora 1/3, ora 2/3)
IDADE MÍNIMA	21 anos	35 anos
NACIONALIDADE	Brasileiro nato ou naturalizado (presidência da casa: brasileiro nato)	Brasileiro nato ou naturalizado (presidência da casa: brasileiro nato)
SISTEMA ELEITORAL	Proporcional	Majoritário simples
SUPLÊNCIA	Suplente era o candidato mais votado na lista da coligação. Parece-nos que com o fim das coligações nas eleições proporcionais, o suplente passará a ser o candidato mais votado do partido a que pertence o parlamentar afastado	Cada Senador é eleito com 2 suplentes

(E) Composição das Assembleias Legislativas estaduais e da Câmara Legislativa do DF

- Sobre a composição das Assembleias Legislativas estaduais e da Câmara Legislativa do DF: consultar os arts. 27 e 32, § 3º, da CF/88.

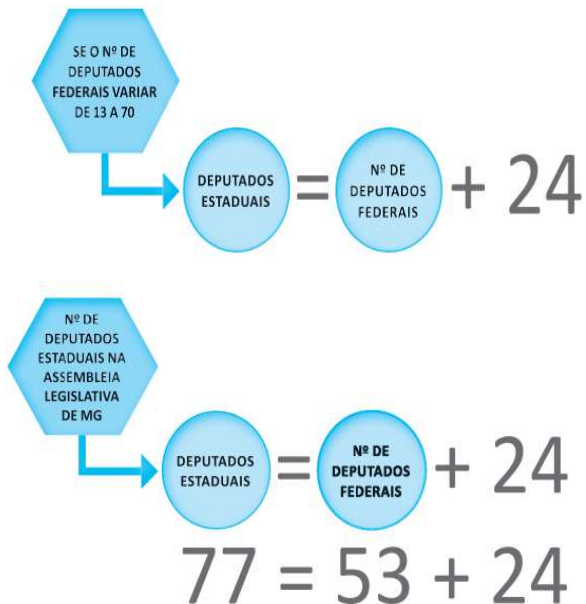
Art. 27, CF/88: O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

- Nos Estados:

1º) Se o número de Deputados Federais que o Estado tem na Câmara dos Deputados variar de 8 a 12, basta multiplicar por 3.



2º) Se o número de Deputados Federais que o Estado tem na Câmara dos Deputados variar de 13 a 70, bastará somar 24.



CAMARA DOS DEPUTADOS	
ESTADO	Nº DE DEPUTADOS
São Paulo	70
Minas Gerais	53
Rio de Janeiro	46
Bahia	39
Rio Grande do Sul	31
Paraná	30
Pernambuco	25
Ceará	22
Pará	17
Maranhão	18
Santa Catarina	16
Goiás	17
Paraíba	12
Espírito Santo	10
Piauí	10
Alagoas	9
Rio Grande do Norte	8

CAMARA DOS DEPUTADOS	
ESTADO	Nº DE DEPUTADOS
Amazonas	8
Mato Grosso	8
Mato Grosso do Sul	8
Distrito Federal	8
Sergipe	8
Rondônia	8
Tocantins	8
Acre	8
Amapá	8
Roraima	8
Total	513

Fonte: TSE

- O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, sendo aplicáveis a eles as regras da Constituição Federal previstas para os congressistas sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Art. 27, § 1º, CF/88: Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

- Acerca da **licença**, vale destacar que o STF decidiu, em **maio de 2023**, na ADI 7253, que o prazo previsto para a convocação de suplente, no caso de licença de parlamentar (art. 56, § 1º, CF/88 – “O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias”), **é de observância obrigatória pelos estados-membros** e deve ser adotado pelas respectivas Assembleias Legislativas. Não pode, pois, a Constituição Estadual estabelecer prazos diferenciados para o acionamento do suplente diante do pedido de licença a depender do motivo que originou o afastamento.

- Por fim, lembremos que o **subsídio** dos Deputados Estaduais é estabelecido pela Assembleia Legislativa por meio de lei estadual, sendo que o valor do referido subsídio deverá ser de, no máximo, 75% daquilo que é pago aos Deputados Federais e Senadores (Art. 27, § 2º, CF/88: “O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I”).

- Em **abril de 2023** o STF prolatou uma interessante decisão (ADI 6545) sobre o assunto, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual que assim previa: “O subsídio do Deputado Estadual, no âmbito do Estado de Santa Catarina, para a 19ª (décima nona) Legislatura, a iniciar-se em 1º de fevereiro de 2019, fica fixado em 75% (setenta e cinco por cento) do que percebe o Deputado Federal”.

- Segundo nossa Corte Suprema, é inconstitucional lei estadual que vincula a remuneração dos Deputados Estaduais à dos Deputados Federais. Tal vinculação é inconstitucional porque representa modalidade de reajustamento

automático e, desse modo, viola o princípio da reserva legal (art. 27, § 2º, CF/88), o pacto federativo e a vedação à equiparação entre espécies remuneratórias (art. 37, XIII, CF/88).

(F) Imunidades dos congressistas

○ (i) Introdução

- Não são vantagens/privilégios pessoais; são prerrogativas vinculadas ao cargo.
- São irrenunciáveis.
- Tais imunidade têm origem no sistema constitucional inglês – Bill of Rights, de 1688, por meio da proclamação dos princípios ‘freedom of speech’ (liberdade de palavra) e ‘freedom from arrest’ (imunidade à prisão arbitrária).
- O parlamentar licenciado não possui imunidades (súmula nº 4 do STF: cancelada). Mas ele deve manter o decoro, sob pena de perder o mandato.

~~“Súmula nº 4, STF: Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado Ministro de Estado.” (Cancelada)~~

MS 25.579 MC, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa: “O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem, organicamente, ao Parlamento (CF, art. 56, I). (...) Da mesma forma, ainda que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao estatuto constitucional do congressista, assim como às exigências ético-jurídicas que a Constituição (CF, art. 55, § 1º) e os regimentos internos das Casas Legislativas estabelecem como elementos caracterizadores do decoro parlamentar. Não obstante, o princípio da separação e independência dos poderes e os mecanismos de interferência recíproca que lhe são inerentes impedem, em princípio, que a Câmara a que pertença o parlamentar o submeta, quando licenciado nas condições supramencionadas, a processo de perda do mandato, em virtude de atos por ele praticados que tenham estrita vinculação com a função exercida no Poder Executivo (CF, art. 87, parágrafo único, I, II, III e IV), uma vez que a Constituição prevê modalidade específica de responsabilização política para os membros do Poder Executivo (CF, arts. 85, 86 e 102, I, c). (...)”

(...) Na hipótese dos autos, contudo, embora afastado do exercício do mandato parlamentar, o impetrante foi acusado de haver usado de sua influência para levantar fundos junto a bancos "com a finalidade de pagar parlamentares para que, na Câmara dos Deputados, votassem projetos em favor do Governo" (Representação 38/2005, formulada pelo PTB). Tal imputação se adéqua, em tese, ao que preceituado no art. 4º, IV, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que qualifica como suscetíveis de acarretar a perda do mandato os atos e procedimentos levados a efeito no intuito de "fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação".

Art. 55, CF/88: Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

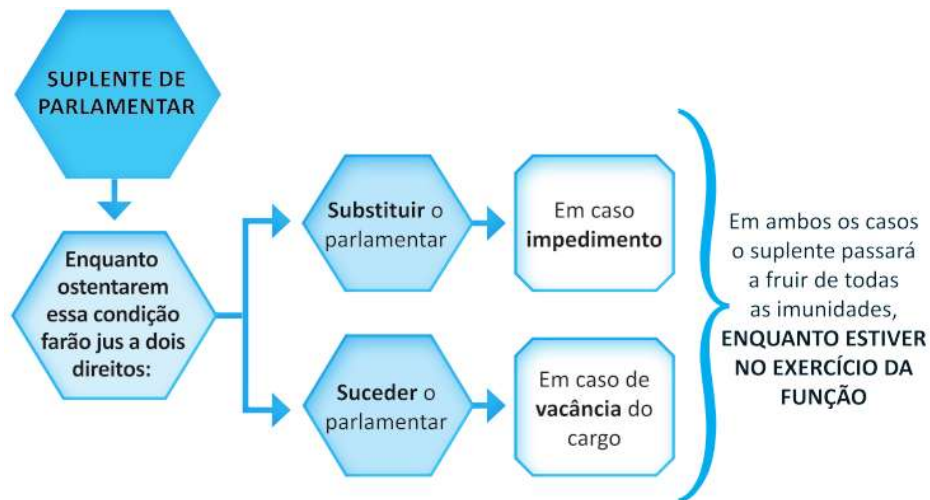
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

- O suplente, enquanto ostentar essa condição, não possuirá imunidades



Art. 53, § 8º, CF/88: As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

- A perda do mandato parlamentar pode ser:

(i) **Declarada** pela Casa Legislativa nos casos dos incisos III, IV e V do art. 55 (art. 55, § 3º).

(ii) **Decidida** pela Casa Legislativa nos casos dos incisos I, II e VI do art. 55, em votação que (desde novembro de 2013 – EC 76) é aberta (art. 55, § 2º).

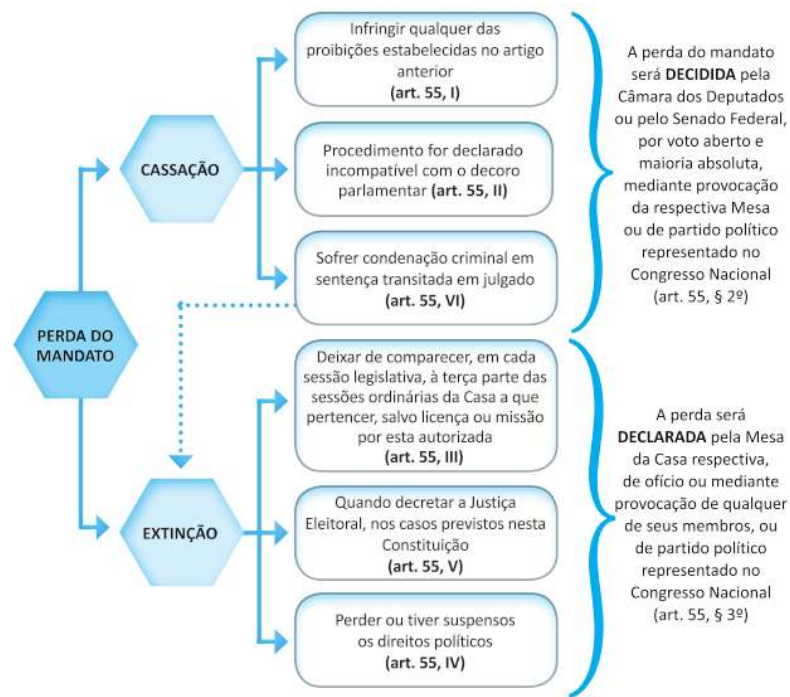
Art. 55, CF/88:

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994)



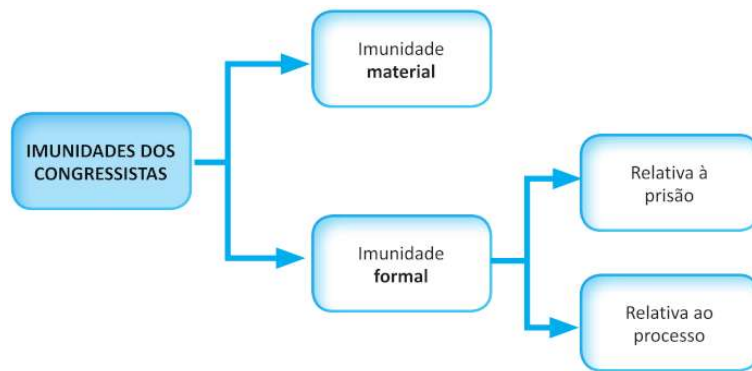
AP 694/MT, Rel. Min. Rosa Weber: A Primeira Turma, em conclusão e por maioria, julgou procedente ação penal e condenou deputado federal à pena de 12 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 374 dias-multa no valor de 3 salários mínimos, pela prática dos crimes de corrupção passiva [Código Penal, art. 317 (1)] e lavagem de dinheiro [Lei 9.613/1998, art. 1º, V (2)]. Como efeitos da condenação foram determinadas a perda do mandato parlamentar e a interdição para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas citadas na lei de combate à lavagem de dinheiro (redação anterior), pelo dobro da duração da pena privativa de liberdade. (...) O Colegiado, nos termos do voto do ministro Roberto Barroso e por decisão majoritária, decidiu pela perda do mandato com base no inciso III do art. 55 da Constituição Federal (CF) (3), que prevê essa punição ao parlamentar que, em cada sessão legislativa, faltar a 1/3 das sessões ordinárias. Nesse caso, não há necessidade de deliberação do Plenário e a perda do mandato deve ser automaticamente declarada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. (...) Salientou que, como regra geral, quando a condenação ultrapassar 120 dias em regime fechado, a perda do mandato é consequência lógica. Nos casos de condenação em regime inicial aberto ou semiaberto, há a possibilidade de autorização de trabalho externo, que inexistente em condenação em regime fechado

Ressaltou que a CF é clara ao estabelecer que o parlamentar que não comparecer a mais de 120 dias ou a 1/3 das sessões legislativas perde o mandato por declaração da Mesa, e não por deliberação do Plenário. Assim, para quem

está condenado à prisão em regime fechado, no qual deva permanecer por mais de 120 dias, a perda é automática. Vencido, quanto à interdição, o ministro Marco Aurélio.

Por último, a Turma assentou a perda do mandato e sinalizou a necessidade de declaração pela Mesa da Câmara, nos termos do § 3º do art. 55 da CF (4).

Bloco 5



(ii) Imunidade material

- Também chamada de inviolabilidade
- **“Art. 53, caput, CF/88:** Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)”
 - Lembre-se que deve estar no exercício da função para que incida essa imunidade
 - Não comete crime contra a honra (seara penal)
 - Nem será acionado na esfera cível para eventual responsabilização
 - Em se tratando de ofensa irrogada em plenário, o entendimento do STF *era* o de que poderíamos presumir a imunidade, não sendo cabível indagar acerca do conteúdo das ofensas proferidas ou mesmo da conexão com o mandato
- **“Inq. 1.958-AC, STF, Rel. Min. Carlos Velloso, noticiado no Informativo 327:** A imunidade material conferida pela CF/88 a Deputados e Senadores, na redação dada pela EC nº 35/2001 ao art. 53 da CF/88, abrange quaisquer opiniões, palavras e votos produzidos no recinto da respectiva Casa legislativa, e as manifestações produzidas fora dali, desde que guardada a relação com o exercício do mandato parlamentar.”
 - Note que nas manifestações fora do recinto parlamentar deve existir conexão entre o ato praticado e a função parlamentar para que se mantenha a imunidade
 - Ex. A inviolabilidade ampara as entrevistas jornalísticas que se vinculam ao exercício do mandato
 - Tal posição parece ter sofrido um primeiro abalo em junho de 2016, quando a 1ª Turma, por maioria de votos, recebeu a denúncia pelo crime de incitação ao crime de estupro e, parcialmente, a queixa-crime quanto ao delito

de injúria, contra o então Deputado Federal Jair Bolsonaro, em razão de palavras proferidas no recinto da Câmara dos Deputados.

INQ 3.932, Rel. Min. Luiz Fux: Denúncia e queixa-crime. Incitação ao crime, injúria e calúnia. Transação penal. Não oferecimento. Manifestação de desinteresse pelo acusado. Imunidade parlamentar. Incidência quanto às palavras proferidas no recinto da Câmara dos Deputados. Entrevista. **Ausente conexão com o desempenho da função legislativa. Inaplicabilidade do art. 53 da Constituição Federal.** Preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal quanto aos delitos de incitação ao crime e de injúria. Recebimento da denúncia e rejeição parcial da queixa-crime, quanto ao crime de calúnia.

- Em **março de 2020**, no julgamento da PET 7174/DF (noticiada no Info 969), a 1ª Turma do STF corroborou essa nossa percepção de que o entendimento da Corte mudou. Isso porque a Turma recebeu queixa-crime formulada contra parlamentar pela prática de crime de difamação e injúria. De acordo com a inicial, o parlamentar-querelado, *em discurso proferido no Plenário da Câmara dos Deputados e em reunião da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania da mesma Casa*, teria desferido ofensas verbais a artistas, ao afirmar, dentre outras imputações, que eles teriam “assaltado” os cofres públicos ao angariar recursos oriundos da Lei Rouanet (Lei 8.313/1991).

- A Turma salientou que o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as declarações não afastava a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet. Afirmou, ademais, que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares.

PET 7.174, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio: (...) o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet. (...) a inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. (...) O Parlamento é o local por excelência para o livre mercado de ideias – não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação.

Notícias STF

10/03/2020

“Único a se manifestar contra o recebimento da queixa-crime, o relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que, embora as palavras sejam grosseiras, em seu entendimento a manifestação está ligada ao exercício do mandato, na função parlamentar de fiscalizar a utilização de recursos públicos. Para o relator, o deputado exagerou e as afirmações seriam consideradas crime caso fossem feitas por uma pessoa comum. Mas, nesse caso, estão cobertas pela imunidade parlamentar”.

- Cite-se, ainda, que a 2ª Turma do STF, em maio de 2022 (nas Pet 8242, 8259, 8262, 8263, 8267 e 8366 AgR/DF) decidiu seguindo essa mesma linha de entendimento, de que a garantia da imunidade parlamentar não alcança os atos que sejam praticados sem claro nexo de vinculação recíproca do discurso com o desempenho das funções parlamentares (teoria funcional) ou nos casos em que for utilizada para a prática de flagrantes abusos, usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos. Afinal, segundo a própria Corte destacou, “A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos (*actual malice*), com intuito manifestamente difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes.

- A imunidade material acompanha o parlamentar extramuros, isto é, também ampara condutas praticadas fora do recinto parlamentar, desde que haja inequívoca confirmação de que o ato está relacionado com a função parlamentar.

- Em síntese, temos:

(i) pronunciamentos ofensivos realizados no interior da Casa Legislativa que o parlamentar integra *estavam* presumivelmente amparados pela imunidade, independentemente de qualquer comprovação de conexão com o mandato;

(ii) quanto às ofensas perpetradas fora do recinto parlamentar, o entendimento sempre foi o de que só estariam acobertadas pela prerrogativa se houvesse demonstração de que se relacionam com a atividade parlamentar

(iii) em junho de 2016 a 1ª Turma do STF determinou que também para ofensas proferidas no recinto congressional a comprovação da conexão seria necessária. Em 2020, a 1ª Turma reiterou essa posição.

(iv) Em nossa percepção, só é legítima a incidência da imunidade material se presente um “nexo de implicação recíproca” com o ofício congressional. Do contrário, se não houver tal nexo, pouco importa o local da prática do ato, se dentro ou fora do Congresso Nacional: a imunidade material não se fará presente

▪ **Atos praticados na condição de candidato**

-“**Inq. 1.400-PR, STF, Rel. Min. Celso de Mello:** A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, *caput*) - destinada a viabilizar a prática independente, pelo membro do Congresso Nacional, do mandato legislativo de que é titular - **não se estende ao congressista, quando, na condição de candidato a qualquer cargo eletivo**, vem a ofender, moralmente, a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros candidatos, em pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral, que não guarda qualquer conexão com o exercício das funções congressuais.”

-Art. 14, §§ 5º e 6º da CF/88

Desincompatibilização necessária para os chefes de executivo na mudança de cargo (renunciar até 6 meses antes do pleito)

Veja que não é regra que incide para os parlamentares

Ex. Governador que quer disputar cargo de senador, deve desincompatibilizar; mas um Senador que deseja concorrer para governador, não precisa se desincompatibilizar

Essa desnecessidade da desincompatibilização para o legislativo, motivou a decisão acima citada, não incidindo a imunidade material para a condição de candidato (evita um desequilíbrio entre os candidatos)

“**Art. 14, § 5º** O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.”

Art. 14, § 6º, CF/88: Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

- A inviolabilidade ampara as entrevistas jornalísticas que se vinculam ao exercício do mandato

Inq 2.332 AgR, Rel. Min. Celso de Mello: A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares.

- A imunidade material possui eficácia temporal permanente/absoluta

- “A imunidade material possui eficácia temporal permanente, perpétua ou absoluta (ou seja, é dotada de ultra-atividade), o que significa que mesmo depois de extinto o mandato, as palavras e opiniões sustentadas pelo congressista ficam excluídas de ação investigativa, repressiva ou condenatória.”

- Uma vez que o ato foi amparado pela imunidade material, não há responsabilização do parlamentar em nenhum momento (nem no momento da prática do ato nem posteriormente)

- O STF decidiu, em setembro de 2025, no RE 632.115/CE que a incidência da imunidade parlamentar material afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º da Constituição.

- Em outras palavras: se o ato do parlamentar estiver protegido e amparado pela imunidade material, isso afastará qualquer pretensão indenizatória em face do ente público, na medida em que se trata de uma causa excludente da responsabilidade civil objetiva estatal.

- Eis a tese fixada:

1. A imunidade material parlamentar (art. 53, *caput*, c/c art. 27, § 1º, e art. 29, VIII, CF/88) configura excludente da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF/88), afastando qualquer pretensão indenizatória em face do ente público por opiniões, palavras e votos cobertos por essa garantia.

2. Nas hipóteses em que a conduta do parlamentar extrapolar os limites da imunidade material, eventual responsabilização recairá de forma pessoal, direta e exclusiva sobre o próprio parlamentar, sob o regime de responsabilidade civil subjetiva.



(iii) Imunidade formal referente à prisão

- Incide desde a diplomação
- Poderá ser preso apenas por crime inafiançável E em flagrante
- Sendo determinada a prisão de um congressista, a Casa Legislativa respectiva deve ser comunicada (24h) para que resolva, em votação aberta, sobre a prisão.
- Quanto à essa votação que será feita na Casa respectiva, é bom lembrar que ela **já foi secreta** – antes da EC nº 35/2001 a redação do dispositivo era “no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo *voto secreto* da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa” –, mas **agora é ostensiva, nominal e aberta**, o que consagra o ideal da transparência, tão útil ao necessário acompanhamento que o povo deve fazer da atuação de seus representantes.
- “**Art. 53, § 2º, CF/88:** Desde a **expedição do diploma**, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)”
- “**Art. 5º, CF/88:**
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.”

- **“Art. 323, CPP/1941:** Não será concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 - I - nos crimes de racismo; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 - II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 - III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”
- **“Art. 324, CPP/1941:** Não será, igualmente, concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 - I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 - II - em caso de prisão civil ou militar; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 - IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”
- Em novembro de 2015 a Segunda Turma do STF manteve, por unanimidade, a prisão do Senador Delcídio do Amaral (**o primeiro Senador a ser preso no exercício do mandato**), ao julgar a Ação Cautelar 4.039, ajuizada pelo Ministério Público Federal. Em sessão extraordinária, a Turma referendou a decisão tomada pelo Min. Teori Zavascki de determinar a prisão cautelar do Senador.

De acordo com nossa Corte Suprema, as condutas do Senador configuravam crime permanente, uma vez que ele, até a prisão se efetivar, integrava pessoalmente uma organização criminosa e, ademais, agia intensamente, há dias, na tentativa de embaraçar a investigação da Operação da Polícia Federal intitulada “Lava Jato”. Destarte, estaria o Senador em **estado de flagrância já que, no crime permanente, a consumação se protraí no tempo enquanto não cessada a permanência.**
- Acerca da inafiançabilidade, é bom lembrar que ela foi determinada tendo por sustentação teórica o inciso IV do art. 324 do CPP, que determina que não será concedida fiança se estiverem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal).
- **Art. 324, CPP:** Não será, igualmente, concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
 - IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

- -Em 16.02.2021, o Deputado Federal Daniel Silveira teve sua prisão decretada pelo Min. Alexandre de Moraes (a decisão monocrática do ministro foi confirmada, por unanimidade, no dia seguinte, pelos demais ministros do STF). Segundo decisão de Moraes, o referido Deputado teria praticado, em tese, diversos crimes contra a Lei de Segurança Nacional – Lei nº 7.170/73 (arts. 17, 18, 22, I e IV, 23, I, II e IV e 26) e estava em situação de flagrância, pois (nas palavras do ministro):

(...) as condutas criminosas do parlamentar configuram flagrante delito, pois verifica-se, de maneira clara e evidente, a perpetuação dos delitos acima mencionados, uma vez que o referido vídeo permanece disponível e acessível a todos os usuários da rede mundial de computadores, sendo que até o momento, apenas em um canal que fora disponibilizado, o vídeo já conta com mais de 55 mil acessos.

Relembre-se que, considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo a ação penal, ou ainda acabou de cometê-la. Na presente hipótese, verifica-se que o parlamentar DANIEL SILVEIRA, ao postar e permitir a divulgação do referido vídeo, que repiso, permanece disponível nas redes sociais, encontra-se em infração permanente e consequentemente em flagrante delito, o que permite a consumação de sua prisão em flagrante.

Ainda segundo Moraes, os crimes que, em tese, foram praticados pelo Deputado são inafiançáveis por duas razões:

- (i) foram praticados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 323, III, do CPP);
- (ii) porque, no caso concreto, estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, de sorte que estamos diante de uma situação que não admite fiança, com base no art. 324, IV, do CPP.

- Verifique mais esse trecho da decisão do Min. Alexandre de Moraes:

Ressalte-se, ainda, que, a prática das referidas condutas criminosas atentam diretamente contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; apresentando, portanto, todos os requisitos para que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fosse decretada a prisão preventiva; tornando, consequentemente, essa prática delitiva insuscetível de fiança, na exata previsão do artigo 324, IV do CPP (“Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: IV quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva).

Configura-se, portanto, a possibilidade constitucional de prisão em flagrante de parlamentar pela prática de crime inafiançável, nos termos do §2º, do artigo 53 da Constituição Federal.

- A prisão em flagrante pela prática de crime inafiançável do Deputado Federal foi comunicada à Câmara dos Deputados, que, por ampla maioria, a manteve. Foram 364 votos a favor da prisão, 130 contra e três abstenções.

- Mnemônico para os crimes inafiançáveis: **“Ra Ação He TTT”**

-Racismo

-Ação de grupos armados

-Hediondos

-Tráfico

-Tortura

	IMPRESCRITIVEL	INAFIANÇÁVEL	INSUSCETIVEIS DE GRAÇA OU ANISTIA
Racismo	✓	✓	
Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins		✓	✓
Terrorismo		✓	✓
Tortura		✓	✓
Crimes Hediondos		✓	✓
Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	✓	✓	

- Sendo determinada a prisão de um congressista, a Casa Legislativa respectiva deve ser comunicada (24h) para que resolva, em votação aberta, sobre a prisão.
- O STF entende que os parlamentares federais também podem ser presos em decorrência de sentença penal condenatória definitiva prolatada pela Corte.
- Inq. 510-DF, Rel. Min. Rel. Min. Celso de Mello: Dentro do contexto normativo delineado pela Constituição, a garantia jurídico-institucional da imunidade parlamentar formal não obsta, observado o “due process of law”, a execução de penas privativas da liberdade definitivamente impostas ao membro do Congresso Nacional.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Juspodivm

	PRISÃO EM FLAGRANTE + CRIME INAFIANÇÁVEL	PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
Presidente da República	✗	✓
Congressistas	✓	✓

(iv) Imunidade formal referente ao processo

- Antes da Emenda nº 35/2001, o STF não podia receber a denúncia e iniciar a ação penal contra o congressista se antes a Casa Legislativa respectiva não concedesse sua licença/autorização.
- A mudança realizada pela EC nº 35/2001 acabou com a licença. Isso significa que o STF pode instaurar a ação penal contra congressista independentemente da concordância prévia da Casa Legislativa.
- Atualmente, esta imunidade significa a possibilidade de a Casa Legislativa sustar o andamento da ação penal que tramita no STF contra um parlamentar seu (a sustação da ação penal gera a suspensão da prescrição).

▪ **“Art. 53, CF/88:**

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)”